

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098397-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ADICIONAL DE DISPONIBILIDADE MILITAR INATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5098397-97.2024.4.02.5101

510015390325 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098397-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Substituto da 19ª VF do Rio de Janeiro [evento 4, DESPADEC1, autos de origem], em que se pretendia fosse *"imediatamente restabelecido o pagamento do Adicional de Disponibilidade Militar Inativo no percentual de 6% (seis por cento) calculado sobre o soldo de R\$ 3.825,00 com a inclusão em folha de pagamento do valor de R\$ 229,50 já reconhecido pelo Réu nos contracheques de fevereiro e março/2020, (doc. 03/04)"* ou *"a correção dos valores pagos a menor, nos contracheques anexos (doc. 01/02 e 05/14) calculado no percentual de 5%, (cinco por cento) do soldo militar veterano R\$ 3.825,00 erro aritmético que se verifica no valor de R\$ 88,25 apresentado pelo Réu, quando o valor correto é de R\$ 191,25 com o pagamento das diferenças apuradas"*.

O recorrente postula pela tutela recursal de urgência, sustentando a presença dos requisitos legais. Aduz a **probabilidade do direito** através dos próprios argumentos ventilados no recurso, especialmente ao argumento de que o erro teria sido reconhecido pela União quando da oportunidade em que pagou o percentual correto, nos contracheques 8 e 9. Já o **periculum in mora** é justificado *"pela necessidade de garantir a subsistência do Agravante e evitar danos irreparáveis"*.

Indeferida a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelas recorridas, em que pese devidamente intimadas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Na espécie, o recorrente pretende obter a seguinte tutela recursal de urgência:

"a) sejam acolhidas as razões recursais para deferir, em antecipação de tutela, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, imediatamente a correção do erro aritmético do cálculo do percentual de 5% do saldo de R\$ 3.825,00 que resultou no valor de R\$ 88,25 ao invés de R\$ 191,25 e o reestabelecimento do valor de R\$ 229,50 correspondente ao percentual de 6% (seis por cento) do saldo militar inativo do Agravante, contracheque 8 e 9, conforme determina - a legislação aplicável, para que se evitem danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, considerando a urgência e a verossimilhança das alegações apresentadas;"

A pretensão foi rejeitada pelo juízo de origem ao segguinte fundamento:

"No caso em apreço, entendo não estarem presentes a verossimilhança das alegações, bem como o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", cuja demonstração, de pronto, é necessária para que ocorra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em caráter liminar.

Em verdade, a parte autora não demonstra, de plano, o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", que fundamente uma decisão in limine, sem que seja deferido, primeiramente, o contraditório à parte adversa, na medida em que o pedido liminar configura uma tutela satisfativa, sendo que sua concessão sem a prévia manifestação da parte ré somente se justifica quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata, o que não se afigura na espécie.

Já a prova apta a demonstrar a verossimilhança da alegação exige análise detalhada dos documentos anexados à inicial em harmonia com os fundamentos da parte autora, bem como o cotejo dos fatos com as provas trazidas pela parte ré, o que, no caso em análise, só se efetivará após a citação desta última.

Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA."

Com razão o indeferimento da tutela provisória de urgência.

De fato, a pretensão manifestada não prescinde de análise documental e da realização de cálculos aritméticos, ainda que simples. Em outros termos, não basta a análise de direito, relativa à adequação da pretensão à normativa de regência, sendo indispensável a verificação da correção dos cálculos. Isto afasta, a meu ver, a verossimilhança ou a probabilidade do direito.

Lado outro, o recorrente não demonstra de forma robusta o periculum in mora, na medida em que se atém a suscitar a natureza alimentar da verba, o risco de comprometimento da subsistência e a ofensa à dignidade humana.

Fato é que, a partir do narrado na peça recursal, atualmente o recorrente recebe R\$ 88,25 a título de adicional, quando o correto seria R\$ 191,25. A diferença perfaz pouco mais de R\$ 100,00 (cem reais) ao mês, o que representa percentual ínfimo no total dos seus proventos líquidos, que, em outubro/2024 foram de R\$ 4.130,39 [evento 1, CHEQ19].

Pelos motivos expostos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, razão pela qual concluo pelo **INDEFERIMENTO** da tutela recursal pretendida."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.